

Nama:zuni jumanasari (23051068)

1. Masalah: Hukum memakai E-Wallet

E-Wallet (dompet digital) adalah alat pembayaran elektronik yang menyimpan saldo uang secara digital untuk transaksi non-tunai. Masalah fiqhnya berkaitan dengan akad, kejelasan harta, serta potensi riba, gharar, dan keamanan.

2. Pendapat pertama (boleh), jelaskan!

Pendapat pertama menyatakan bahwa penggunaan E-Wallet hukumnya boleh (mubah) selama memenuhi prinsip syariah, seperti tidak mengandung riba, gharar (ketidakjelasan), dan penipuan. E-Wallet dipandang sebagai alat transaksi modern yang setara dengan uang tunai atau titipan dana (wadi'ah).¹

3. Pendapat kedua (tidak boleh), jelaskan!

Pendapat kedua menyatakan bahwa E-Wallet tidak boleh karena mengandung potensi pelanggaran syariah, seperti ketidakjelasan akad, kemungkinan riba dalam cashback/bonus, serta ketidakpastian kepemilikan dana (gharar).²

4. Dalil pendapat pertama

QS. Al-Baqarah: 275 → “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Kaidah fiqh: “Al-ashlu fil mu’amalat al-ibahah” (hukum asal muamalah adalah boleh).³

5. Dalil pendapat kedua

QS. An-Nisa: 29 → larangan memakan harta secara batil

Hadis: larangan jual beli yang mengandung gharar (HR. Muslim)⁴

6. Metode pendapat pertama

Menggunakan qiyas dan istihsan, yaitu menyamakan E-Wallet dengan uang atau alat pembayaran sah, serta mempertimbangkan kemaslahatan (kemudahan transaksi).⁵

¹ Yusuf al-Qaradawi, Fiqh al-Mu’amalat al-Mu’ashirah, (Kairo: Dar al-Syuruq).

² Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu.

³ As-Suyuthi, Al-Asybah wa An-Nazhair.

⁴HR. Muslim tentang larangan gharar.

⁵ Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh.

7. Metode pendapat kedua

Menggunakan sadd az-zari'ah (menutup jalan kerusakan), yaitu mencegah kemungkinan riba dan gharar sejak awal.⁶

8. Mengapa ulama pertama memperbolehkan?

Karena:

E-Wallet hanya alat (wasilah), bukan tujuan

Memberi kemudahan (maslahah)

Tidak ada larangan eksplisit dalam syariah⁷

9. Mengapa ulama kedua melarang?

Karena:

Ada ketidakjelasan akad

Potensi riba dari bonus/cashback

Risiko kehilangan atau manipulasi dana⁸

10. Kelemahan pendapat pertama

Terlalu longgar terhadap potensi riba

Kurang memperhatikan risiko sistem digital⁹

11. Kelemahan pendapat kedua

Terlalu ketat (cenderung menyulitkan)

Kurang mempertimbangkan perkembangan teknologi¹⁰

12. Kekuatan pendapat pertama

Fleksibel dan relevan dengan zaman

⁶ Ibn Qayyim al-Jauziyah, I'lam al-Muwaqqi'in.

⁷ Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Damaskus: Dar al-Fikr), tentang pertimbangan masalah dalam muamalah modern.

⁹ Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law, (London: IIIT), tentang pentingnya kemaslahatan dalam hukum kontemporer.

¹⁰ Muhammad Taqi Usmani, An Introduction to Islamic Finance, (Karachi: Idaratul Ma'arif), terkait kehati-hatian terhadap riba dalam sistem keuangan modern.

Sesuai kaidah dasar muamalah (boleh)¹¹

13. Kekuatan pendapat kedua

Lebih hati-hati (ihtiyath)

Menjaga dari hal-hal syubhat¹²

14. Persamaan kedua pendapat

Sama-sama ingin menjaga kehalalan transaksi

Sama-sama berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis

Sama-sama menghindari riba dan gharar¹³

15. Ulama yang memperbolehkan

Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi

Lembaga seperti DSN-MUI (dengan syarat tertentu)¹⁴

16. Ulama yang melarang

Sebagian ulama salafi atau konservatif yang berhati-hati terhadap sistem digital

Ulama yang ketat dalam menilai gharar dan riba¹⁵

17. Analisis pendapat pribadi

Menurut analisis, pendapat yang lebih kuat adalah boleh dengan syarat, karena:

Sesuai kaidah dasar muamalah (boleh)

Teknologi tidak bisa dihindari

Selama tidak ada unsur riba, gharar, dan penipuan, maka halal. Namun, perlu kehati-hatian dalam memilih layanan E-Wallet yang sesuai syariah.

¹¹ Abdullah bin Bayyah, Sina'at al-Fatwa wa Fiqh al-Aqalliyat, tentang kehati-hatian dalam fatwa terhadap hal syubhat.

¹² Kaidah fiqh: "Dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih" (menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan), dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair oleh As-Suyuthi.

¹³ Majma' al-Fiqh al-Islami (OKI), keputusan tentang transaksi keuangan modern dan kehati-hatian terhadap gharar.

¹⁴ Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, penjelasan prinsip kebolehan dengan syarat.

¹⁵ Monzer Kahf, tulisan tentang Islamic digital finance dan perkembangan instrumen keuangan modern.